CITTÀ DI SQUILLACE **COPIA**

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	OGGETTO
N. 48 Registro delle Delibere del **25/03/2026**	**Disciplina per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale ai fini della rottamazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 gennaio 2026 n. 14 approvazione modulistica e determinazione diritti di istruttoria**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Settore Vigilanza
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Dott. Alessandro Consolo

Settore Finanziario
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile di Settore
Dott. Dario Mercurio

L'anno 2026 del giorno mese di aprile alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☐ SI ☒ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 3 della Legge 26 gennaio 2026 n. 14 ha introdotto una specifica procedura che consente, in presenza di determinati presupposti, la rottamazione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (fermo fiscale), subordinando tale possibilità al previo accertamento dello stato oggettivo di inutilizzabilità del mezzo e al conseguente rilascio di apposita attestazione da parte dell'organo accertatore competente;

Richiamato l'art. 5, comma 8-bis, del D.Lgs. 209/2003 e l'art. 231, comma 5-bis, del D.Lgs. 152/2006, che disciplinano la gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto della normativa ambientale vigente;

Considerato che la normativa sopra richiamata prevede che, in caso di rottamazione di veicolo gravato da fermo fiscale, la procedura possa essere attivata esclusivamente previa presentazione di istanza da parte del proprietario o soggetto delegato, previo accertamento tecnico dello stato di inutilizzabilità del veicolo e previo rilascio formale di attestazione da parte del Comando di Polizia Locale territorialmente competente;

Dato atto che l'attività di accertamento comporta lo svolgimento di sopralluogo presso il luogo di custodia del veicolo, la valutazione dello stato strutturale e funzionale del mezzo e la redazione di apposito verbale tecnico-amministrativo, e che tale attività implica impiego di personale, mezzi e risorse dell'Ente;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare formalmente la procedura a livello Comunale, al fine di garantire uniformità operativa, trasparenza amministrativa e corretta gestione delle richieste, nonché approvare apposita modulistica per la presentazione delle istanze;

Ritenuto altresì congruo determinare in euro 50,00 l'importo dovuto a titolo di diritti di istruttoria e rimborso spese per sopralluogo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 26 gennaio 2026 n. 14;

Considerato inoltre che l'importo di euro 50,00 è stato determinato sulla base di una valutazione preventiva e forfettaria dei costi medi sostenuti dall'Ente per l'istruttoria dell'istanza e per lo svolgimento del sopralluogo tecnico, comprensivi dell'impiego di personale qualificato del Comando di Polizia Locale, dei tempi di spostamento e di accertamento sul posto, delle attività di verifica documentale, nonché della redazione degli atti e del verbale tecnico-amministrativo conclusivo;

Rilevato che tale importo non ha natura tributaria né sanzionatoria, ma costituisce esclusivamente un diritto di istruttoria e rimborso spese, finalizzato a compensare parzialmente i costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per un'attività attivata su istanza di parte e non rientrante nei compiti ordinari e generalizzati dell'Ente;

Considerato altresì che l'importo individuato risulta proporzionato, ragionevole e coerente con i principi di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990, nonché conforme ai criteri di economicità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, risultando significativamente inferiore al costo reale complessivo del servizio reso;

Ritenuto infine che la determinazione di un importo fisso e contenuto consenta di garantire uniformità di trattamento tra i richiedenti, certezza degli oneri procedimentali e trasparenza amministrativa, evitando disparità applicative e contenziosi.

Dato atto che l'attestazione di inutilizzabilità è finalizzata esclusivamente alla procedura di rottamazione prevista dalla legge e non comporta la cancellazione automatica del fermo fiscale, restando quest'ultima subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa tributaria vigente, e che l'attestazione viene rilasciata sulla base dello stato del veicolo accertato al momento del sopralluogo, con obbligo per il richiedente di mantenere il mezzo nello stato verificato fino alla conclusione della procedura;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

-Di determinare la tariffa per il rilascio del certificato di inutilizzabilità è fissata in € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascuna pratica, ai sensi dell'art. 1 della Legge 14/2026.

-Di dare atto che la tariffa deve essere versata al momento della presentazione della istanza, secondo le modalità indicate dall'Ufficio competente e costituisce corrispettivo per l'attività amministrativa resa.

-Di dare atto che il pagamento della tariffa può essere effettuato mediante modelli di pagamento elettronico (bonifico bancario o con bollettino postale) o altri mezzi previsti dalla normativa vigente in materia di incassi degli enti locali.

-Di dare atto che l'avvenuto pagamento costituisce requisito essenziale per l'avvio dell'istruttoria e la successiva emissione del certificato.

-Di dare atto che a seguito della presente approvazione verrà predisposta la conseguente variazione di bilancio.

-Di approvare la modulistica denominata "Istanza per rilascio di attestazione di inutilizzabilità veicolo fuori uso sottoposto a fermo fiscale – Allegato 1 Ed. 3 Rev. 0", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente, con separata unanime votazione,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario comunale
f.to Vincenzo Zofrea	f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale_____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci